

生きているのに存在しない –人口を増やす–

2 年次 3 組 1 4 番 氏名 小林未侑

(福祉・健康・栄養講座 担当：奥野先生)

	はじめに
--	------

民法 772 条 (嫡出の推定) や DV のために出生届が出されない「無戸籍」の人がたくさんいる。一時的にでも「無戸籍状態」となる人が年間 3000 人はいらる。戸籍がないということはこの世に存在しないこと。

	問い
--	----

なぜ、無戸籍の人が生まれるのか。また、無戸籍者のための政策はないのか。

	問題点
--	-----

1. 民法 772 条の婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する (300 日ルール) という民法によって戸籍を提出できない。
2. DV 被害者を救う対策が整っていない
3. 出生届が出されない無戸籍者が相談できる機関が少ない
4. 無戸籍者が相談できる機関が少ない
5. 戸籍によって縛られている

1、民法 772 条を改正

- 民法 772 条を無くす
- 子の DNA 鑑定を提出したら戸籍を実父にいらてもらえる
- DV の証拠をもっていったら片方の同意だけで離婚できる

2、DV 被害者を救う対策

- 被害者が普通の生活をしていけるように福祉制度を整える

〔 DV の行為者と被害者の関係 〕

	平成 24 年	平成 25 年	平成 26 年	平成 27 年	平成 28 年
婚姻関係 (元含む)	2,511	2,521	3,063	3,642	5,064
内縁関係 (元含む)	294	300	332	392	274
同棲関係 (元含む)	データなし	データなし	712	937	1,481
計	2,805	2,821	4,107	4,971	6,819

[http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/jokyo_tokei/kakushu/dv.html]

3、出生届の自動提出

- 出産した病院から直接役所に出生届けを提出する。

4、無戸籍者が相談できる機関を整える

- 相談所などの機関の連絡先を新聞などに掲載する

5、戸籍の制度を変える

- 事件別 (出生、結婚、死亡) に登録する制度に変える。

	終わりに
--	------

戸籍は一度だけ結婚して、その結婚相手との間だけに子供を作り、離婚はしないで一生を終える、という人向けにできている。

無戸籍者が存在することに危機感を感じ、法律や制度を改正するべき。

	参考文献、資料
--	---------

・井戸まさえ 「無戸籍の日本人」 ～株式会社 集英社～

・中野麻美、飯野財 「全図解 セクハラ・DV・ストーカー・ちかん」 ～(株)自由国民社